

共通問題 H25-21

(配点: 2)

月 日

月 日

捜査機関の権限に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 検察官は、司法警察員の取調べに際して任意の供述をした犯行の目撃者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回公判期日前に限り、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
2. 司法警察員は、告訴を受けた事件に関する書類及び証拠物について、当該事件について犯罪の嫌疑がないものと思料するときは、検察官に送付しないことができる。
3. 検察官は、司法警察員から送致を受けた事件であっても、捜査の必要があると思料するときは、自ら、搜索差押許可状の発付を受けて、搜索差押えを行うことができる。
4. 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを検察官ではなく家庭裁判所に送致しなければならない。
5. 司法巡査は、犯罪の捜査について必要があるときは、犯罪の被害者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

No18	捜査機関の権限	正答率
共通H25-21	正解 2	66%

1 正しい

227 条 1 項。検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている

242 条。司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、罪とならず、嫌疑なし、又は嫌疑不十分と認める場合でも、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。その趣旨は、告訴に係る事件については、司法警察員の微罪処分（246 条但書参照）を認めず、速やかに事件を送付させて検察官に適切な措置をとらせようとする点にある。したがって、本記述は、検察官に送付しないことができるとする点で、誤っている。

3 正しい

191 条 1 項、218 条 1 項。検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ（191 条 1 項）、搜索差押許可状の発付を受けて搜索差押えを行う権限を有する（218 条 1 項）。したがって、本記述は正しい。

4 正しい

少年法 41 条前段。司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。司法警察員は、犯罪の捜査を遂げたときは、原則として事件を検察官に送致しなければならない（刑事訴訟法 246 条本文）が、罰金以下の刑にあたる事件については少年が刑事処分に付される余地はなく（少年法 20 条 1 項）、検察官を経由する必要がないので、直接家庭裁判所に送致する特則を定めた。したがって、本記述は正しい。

5 正しい

223 条 1 項。検察官、検察事務官又は司法警察職員（司法警察員及び司法巡查をいう。）は、犯罪の捜査について必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べるができる。「被疑者以外の者」とは、当該被疑事実について、被疑者とされている者以外のすべての者であるから（最判昭 36.2.23）、被害者もこれに該当する。したがって、本記述は正しい。